Утвержден
Общим собранием членов

садоводческого некоммерческого товарищества
"Живага"
Протокол от "___" июня 2023 г.

Председатель правления
СНТ "Живага"
Усачева Маргарита Владимировна

_____
(Ф.И.О.) (подпись)

Устав
Садоводческого Некоммерческого Товарищества
"Живага"
(в новой редакции 2023 года)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан на основании требований действующего законодательства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.2. Полное наименование Товарищества: **Садоводческое некоммерческое товарищество «Живага».**
1.3. Сокращенное наименование Товарищества: **СНТ «Живага».**
1.4. Садоводческое некоммерческое товарищество "Живага" (ранее Садоводческое товарищество «Живага»), именуемое в дальнейшем Товарищество (зарегистрировано 27.01.2003 года за основным государственным регистрационным номером 1035008853065 Инспекцией МНС России по г. Солнечногорску Московской области, ранее именуемое Садоводческое товарищество «Живага», зарегистрированное 09.09.1988 года Администрацией Солнечногорского района Московской области за № 413-02/15.
1.5. Товариществу, ранее, Решением Исполнительного комитета Солнечногорского городского Совета народных депутатов Московской области от 25.04.1986 года за № 260-01/09, далее, Постановлением Администрации Солнечногорского района Московской области от 06.09.1993 года за № 2560/25 предоставлено в бессрочное (постоянное) пользование 6,2 гектара земельного участка совхоза «Солнечное», расположенного в районе деревни Дулепово в Солнечногорском районе Московской области, предоставленного для коллективного садоводства работникам Солнечногорского Механического завода № 10, о чем Главой Администрации Солнечногорского района был составлен Государственный акт, зарегистрированный в Книге записей государственных актов на право собственности, владения, пользования землей за № 244.
1.6. Территорией товарищества являются земельные участки общего пользования (назначения) и индивидуальные земельные участки, образованные в границах кадастрового квартала 50:09:0010322 из земельного участка общей площадью 6,2 гектара.
1.7. Место нахождения Товарищества: Московская область, г.о. Солнечногорск, 74 км Ленинградского шоссе, поворот на деревню Дулепово, 2 км, СНТ «Живага», координаты 56.254630, 36.893839
1.8. Адрес юридического лица: 141570, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, Д ДУЛЕПОВО, СНТ «ЖИВАГА»
1.9. Товарищество создано без ограничения срока деятельности.

2. Предмет и цели деятельности Товарищества

2.1. Садоводческое некоммерческое товарищество является видом товарищество собственников недвижимости.
2.2. Товарищество является некоммерческой организацией, основанной на членстве.
2.3. Учредительным документом Товарищества является: Устав, утверждённый общим

собранием его членов и являющийся основным документом, на основании которого Товарищество ведёт свою деятельность.

2.4. Товарищество - организация, учрежденная гражданами для совместного владения, пользования и в установленных федеральным законом пределах распоряжения гражданами имуществом общего пользования, находящимся в принадлежности товариществу на праве собственности и ином праве или в их общей долевой собственности, а также для следующих целей:

- создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства (обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, благоустройства и охраны территории, обеспечение пожарной безопасности территории и иные условия);
- содействие гражданам в освоении земельных участков в границах территории садоводства;
- содействие членам Товарищества во взаимодействии между собой и с третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также защита их прав и законных интересов;
- обеспечение сохранности имущества общего пользования.

2.5. Для ведения садоводства граждане используют свой садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

2.6. Для решения общих социально-хозяйственных задач используется имущество общего пользования - расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд объекты капитального строительства и земельные участки общего назначения, использование которых может осуществляться исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, благоустройства и охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности Товарищества.

3. Правовое положение и правомочия Товарищества

3.1. Товарищество считается созданным с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, приходно-расходную смету, печать с полным наименованием Товарищества на русском языке.

3.2. Товарищество вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации, иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

3.3. Товарищество, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, вправе:

- осуществлять действия, необходимые для достижения целей, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", именуемое в дальнейшем Федеральным Законом № 217-ФЗ и Уставом Товарищества;
- отвечать по своим обязательствам своим имуществом;
- от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права;
- привлекать заемные средства;
- заключать договоры;
- выступать истцом и ответчиком в суде;
- обращаться в суд, арбитражный суд о признании недействительными (полностью или частично) актов органов государственной власти, органов местного самоуправления или о нарушении должностными лицами прав и законных интересов Товарищества;
- осуществлять иные не противоречащие законодательству Российской Федерации и законодательству субъектов Российской Федерации правомочия.

3.4. Товарищество как некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано.

3.5. Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов и члены Товарищества не отвечают по его обязательствам.

4. Порядок приема в члены Товарищества, выхода и исключения из числа членов Товарищества

4.1. Членами Товарищества могут являться исключительно физические лица, достигшие 18 лет и являющиеся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории товарищества. Право собственности подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
4.2. Законные представители собственников земельных участков, не достигших 18 лет, представляют интересы данных собственников как лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе.
4.3. Прием в члены Товарищества осуществляется на основании заявления правообладателя садового земельного участка, расположенного в границах территории садоводства, которое подается в правление Товарищества лично либо посредством почтового отправления (заказным письмом) для его последующего рассмотрения правлением Товарищества.
4.4. В члены Товарищества могут быть приняты собственники или правообладатели садовых земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, в том числе, если садовый земельный участок находится в общей долевой собственности, в члены Товарищества могут вступить все собственники, достигшие 18 лет, сведения о которых указаны в ЕГРН.
4.5. Правообладатель садового земельного участка до подачи заявления о вступлении в члены Товарищества вправе ознакомиться с его Уставом.
4.6. Днем приема в члены товарищества лица, подавшего заявление о вступлении в члены Товарищества, является день принятия решения общим собранием.
4.7. Каждому члену товарищества, по его требованию выдается членская карточка или другой заменяющий ее документ, подтверждающий членство в товариществе. Форма и содержание членской карточки или другого заменяющего ее документа, подтверждающего членство в товариществе, устанавливаются решением общего собрания членов товарищества.
4.8. В члены Товарищества не может быть принято лицо, которое:

1) не представило заявление, соответствующее требованиям, предусмотренным частью 5 статьи 12 Федерального Закона № 217-ФЗ;

2) не представило документы о правах на садовый земельный участок, расположенный в границах территории Товарищества;

3) на дату проведения данного общего собрания не является собственником (правообладателем) земельного участка в границах территории Товарищества;

4) в течение 3 лет, предшествующих данному общему собранию:

- исключалось из членов товарищества решением общего собрания или суда;
- имело (имеет) задолженность по взносам (в том числе по оплате за электроэнергию более 1000 рублей), неисполненные решения суда в пользу Товарищества, неисполненные предписания правления Товарищества;
- нанесло своими действиями (бездействием) Товариществу экономический (материальный) ущерб, в том числе путем обращения в органы государственной власти, местного самоуправления, в результате чего Товарищество было подвергнуто административной ответственности.

4.9. Членство в Товариществе может быть прекращено добровольно или принудительно, а также в связи с прекращением у члена Товарищества прав на принадлежащий ему садовый земельный участок либо в связи со смертью члена Товарищества.
4.10. Добровольное прекращение членства в Товариществе осуществляется путем выхода из Товарищества.
4.11. Членство в Товариществе в связи с выходом из Товарищества прекращается со дня подачи членом Товарищества соответствующего заявления в правление Товарищества. При этом принятие решения органами Товарищества о прекращении членства в Товариществе не требуется.
4.12. Членство в Товариществе может быть прекращено принудительно решением общего собрания членов Товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, определенной данным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения этой обязанности.
4.13. Председатель Товарищества, не позднее чем за месяц до дня проведения общего собрания членов Товарищества, на котором планируется рассмотреть вопрос об исключении члена Товарищества, направляет данному члену Товарищества предупреждение о недопустимости

неисполнения обязанности по своевременной уплате взносов, содержащее рекомендации по устранению нарушения исполнения этой обязанности, заказным письмом с уведомлением о вручении по указанным в реестре членов Товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии), по которому данным членом Товарищества могут быть получены электронные сообщения.

4.14. Член Товарищества должен быть проинформирован о дате, времени и месте проведения общего собрания членов Товарищества, на котором должен быть рассмотрен вопрос об исключении его из числа членов Товарищества.

4.15. Решение общего собрания членов Товарищества о принудительном прекращении членства в Товариществе может быть обжаловано в судебном порядке.

5. Порядок ведения реестра членов Товарищества

5.1. Не позднее одного месяца со дня государственной регистрации Товарищества в соответствии с Уставом Товарищества председателем Товарищества или иным уполномоченным членом правления Товарищества создается реестр членов Товарищества и осуществляется его ведение.

5.2. Обработка персональных данных, необходимых для ведения реестра членов Товарищества, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом № 217-ФЗ и законодательством о персональных данных.

5.3. Реестр членов Товарищества должен содержать данные о членах Товарищества, указанные в ч. 5 ст. 12 Федерального Закона № 217-ФЗ:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
- адрес места жительства заявителя;
- почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по адресу места жительства;
- адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены электронные сообщения (при наличии);
- номер телефона для связи с заявителем, по которому в том числе может быть направлено сообщение, включая короткое текстовое сообщение;
- кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем которого является член Товарищества;
- согласие заявителя на соблюдение требований устава Товарищества.

5.4. Член Товарищества обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые для ведения реестра членов Товарищества, и информировать председателя Товарищества или иного уполномоченного члена правления Товарищества об их изменении в течение 30 дней с момента изменения сведений.

5.5. Реестр членов Товарищества формируется на основании сведений:

- предоставленных в правление товарищества членами Товарищества в объеме, предусмотренным Федеральным Законом № 217-ФЗ;
- полученных правлением из открытых источников;
- при деловой переписке с правообладателями земельных участков;
- в порядке судебного делопроизводства.

5.6. Внесение сведений в реестр членов Товарищества производится на основании подлинников документов или не вызывающих сомнения копий и иных источников.

5.7. Правление не несет ответственности за своевременное предоставление юридически значимой информации правообладателям земельных участков, не предоставившим актуальные сведения для внесения в реестр членов Товарищества.

5.8. В случае неисполнения требования, установленного п.5.4. настоящей статьи, член товарищества несет риск отнесения на него расходов товарищества, связанных с отсутствием в реестре членов товарищества актуальной информации.

5.9. В отдельный раздел реестра членов Товарищества в порядке, установленном настоящей статьей, могут быть внесены сведения о лицах, ведущих садоводство без участия в Товариществе, с согласия таких лиц.